



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

0800012-15.2025.8.14.0074

REQUERENTE: JOELMA COSTA DA SILVA

Nome: JOELMA COSTA DA SILVA

Endereço: Av. Rio Branco, nº 111, 111, bairro novo, TAILÂNDIA - PA - CEP: 68695-000

REQUERIDO: HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA

Nome: HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Tiradentes, 15, Sala 57, Kobrasol, SÃO JOSÉ - SC - CEP: 88102-040

Nome: W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 814 TORRE C, PINA, RECIFE - PE - CEP: 51110-160

DECISÃO

R.H.

Usando o juízo de retratação e considerando os elementos trazidos pela parte no id [136462231](https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=7477356&ca=a4dec29e2ee6b43556da18357a5c195dae66c70a3fb5b96464fce66f9a3e23b036c4d07357bcfa7e28c34e20aad2844a4421d542961dfa43ef2ff87366cc62fc&idTaskInstance=2625603201#) [<https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=7477356&ca=a4dec29e2ee6b43556da18357a5c195dae66c70a3fb5b96464fce66f9a3e23b036c4d07357bcfa7e28c34e20aad2844a4421d542961dfa43ef2ff87366cc62fc&idTaskInstance=2625603201#>], defiro a gratuidade de justiça pleiteada nos autos.

Quanto à solicitação de deferimento da tutela provisória, sem a prévia oitiva da parte ré, trata-se de providência de caráter excepcional, haja vista sacrificar a regra geral de incidência antecipada do princípio do contraditório (arts. 5º, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88 e 7º do CPC).

Desta feita, reputo possível, oportuno e necessário o estabelecimento de contraditório prévio quanto ao pleito de tutela provisória, mediante a concessão de breve oportunidade para a parte contrária se manifestar. Assim, o pedido de concessão de tutela de urgência será apreciado após

o decurso do prazo fixado a seguir.

Citem-se as requeridas para apresentação de contestação no prazo legal.

Na ocasião, deverão ser cientificadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar especificamente sobre o pedido de tutela de urgência.

Após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias consignado no parágrafo anterior, traga os autos conclusos a fim de que seja proferida decisão sobre o pedido de tutela provisória.

Por se tratar de relação de consumo, inverte o ônus da prova, para que a parte demandada demonstre a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da previsão de designação de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 do CPC), alerta-se que tal expediente, aplicado de forma peremptória e inflexível, implicará em colapso da pauta de audiências deste Juízo, sem correspondente ganho em celeridade e efetividade processuais, especialmente em ações similares ao caso em tela.

Assim, com fulcro no sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35), **deixo de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental**, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC).

Intime-se a parte autora.

Após a apresentação da contestação, sendo o caso (arts. 350 e 351 do CPC), intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Expedientes de praxe e diligências necessárias.

Cumpra-se.

Tailândia/PA, 19 de fevereiro de 2025.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO